



PUTUSAN

Nomor 11961 K/Pid.Sus/2025

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Merangin, telah memutus perkara Anak:

Nama : **RONI bin TAMRIN;**
Tempat Lahir : Muara Jernih;
Umur/Tanggal Lahir : 17 tahun/9 Juni 2008;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Desa Muara Jernih, RT 000 RW 000,
Kecamatan Tabir Ulu, Kabupaten Merangin;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;

Anak tersebut ditangkap pada tanggal 16 Agustus 2025;

Anak tersebut berada dalam tahanan Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS) sejak tanggal 17 Agustus 2025 sampai dengan sekarang;

Anak diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Bangko karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Primair : Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Subsidiar : Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Merangin tanggal 16 September 2025 sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak RONI bin TAMRIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Narkotika" melanggar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 114 Ayat (1) *juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Anak RONI bin TAMRIN dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun di Lembaga Pemasyarakatan Anak dikurangi selama Anak berada dalam tahanan sementara dengan perintah Anak tetap ditahan dan melaksanakan pelatihan kerja selama 2 (dua) bulan di Balai Latihan Kerja (BLK) Kabupaten Merangin ;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit motor Jupiter ZI tanpa Nomor Polisi dengan Nomor Rangka MH3UE1120NJ316883 Nomor Mesin E3R5E0329398;

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) buah aqua berukuran kecil;
- 2 (dua) buah pipet berukuran kecil;
- 1 (satu) buah kaca kecil;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar Anak dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Bangko Nomor 13/Pid.Sus-Anak/2025/PN Bko tanggal 18 September 2025 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak RONI bin TAMRIN tersebut, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan permufakatan jahat secara tanpa hak menjadi perantara dalam jual-beli”, sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan pidana pelatihan kerja selama 3 (tiga) bulan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Klas II Muara Bulian;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Anak dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Anak tetap ditahan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Klas II Muara Bulian;

Halaman 2 dari 8 halaman Putusan Nomor 11961 K/Pid.Sus/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit motor Jupiter ZI tanpa Nomor Polisi dengan Nomor Rangka MH3UE1120NJ316883 Nomor Mesin E3R5E0329398;

Dikembalikan dimana benda tersebut disita yaitu kepada Anak Roni bin Tamrin melalui ibunya Sa'adiyah;

- 1 (satu) buah aqua berukuran kecil;
- 2 (dua) buah pipet berukuran kecil;
- 1 (satu) buah kaca pirex;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Jambi Nomor 15/PID.SUS-Anak/2025/PT JMB tanggal 7 Oktober 2025 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bangko Nomor 13/Pid.Sus-Anak/2025/PN Bko tanggal 18 September 2025, yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Anak dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 13/Akta Pid-Anak/2025/PN Bko yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bangko, yang menerangkan bahwa pada tanggal 13 Oktober 2025, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Merangin mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Jambi tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 14 Oktober 2025 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Merangin tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangko pada tanggal 16 Oktober 2025;

Halaman 3 dari 8 halaman Putusan Nomor 11961 K/Pid.Sus/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Jambi tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Merangin secara elektronik melalui aplikasi e-BERPADU pada tanggal 8 oktober 2025, dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 13 Oktober 2025, serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangko pada tanggal 16 Oktober 2025. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapannya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan agar *judex juris* dapat memutus sesuai dengan apa yang dimintakan dalam tuntutan Penuntut umum;
- Bahwa *judex facti* tidak salah dalam menerapkan hukum, *judex facti* telah mengadili Terdakwa dalam perkara *a quo* sesuai hukum acara pidana yang berlaku serta tidak melampaui wewenangnya;
- Bahwa putusan *judex facti* juga telah mempertimbangkan fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar sesuai fakta hukum yang terungkap di persidangan, sebagai berikut:
 - Bahwa Anak ditangkap pada tanggal 16 Agustus 2025 sekitar pukul 20.00 WIB, bersama dengan Saksi Afif di Desa Bukit Ngarau, Kecamatan Tabir Ulu, Kabupaten Merangin, oleh anggota Polisi yaitu Saksi Riski Ramadhan Putra bin Jafrizal dan Saksi Muhammad Delvin Oktafian bin Harozi, yang diawali Saksi Riski Ramadhan Putra

Halaman 4 dari 8 halaman Putusan Nomor 11961 K/Pid.Sus/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bin Jafrizal melakukan *undercover buy* dengan menghubungi Saksi Afif Pahri;

- Bahwa awalnya Tim Satres Narkoba Polres Merangin mendapatkan informasi transaksi jual beli di Desa Rentang Ngarau, dan kemudian pada tanggal 16 Agustus 2025 sekitar pukul 13.00 WIB, Saksi Riski Ramadhan Putra bin Jafrizal mendapatkan informasi bahwa Saksi Afif Pahri menjual Narkotika sehingga, melakukan pemesanan kepada Saksi Afif Pahri. Selanjutnya, Saksi Riski Ramadhan Putra Bin Jafrizal datang ke warung yang dekat Rumah Saksi Afif yang beralamat di Desa Pulau Terbakar Kecamatan Tabir Barat Kabupaten Merangin, kemudian berpura-pura membeli sabu kepada Saksi Afif narkotika jenis sabu sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), namun dikarenakan stok narkotika jenis sabu dari Saksi Afif tidak tersedia, selanjutnya Saksi Afif mengarahkan Saksi Riski Ramadhan Putra bin Jafrizal untuk mencari Narkotika jenis sabu tersebut ke Desa Muara Jernih;
- Bahwa selanjutnya Saksi Afif dan Saksi Riski Ramadhan bersama-sama ke Desa Muara Jernih dengan menggunakan sepeda motor saksi Riski Ramadhan, dan telah ke beberapa tempat, namun tidak ada yang menjual Narkotika jenis sabu. Kemudian, secara tidak sengaja sekitar pukul 18.30 WIB, Saksi Afif bertemu dengan Anak yang berada di warung dengan menggunakan sepeda motor dan menanyakan apakah mengetahui yang menjual Narkotika jenis sabu, kemudian Anak memberitahukan bahwa Anak mengetahui dan mau menunjukkan jalannya ke seseorang yang bernama Eko, dan Saksi Afif memberitahukan akan ada imbalan, namun tidak dijelaskan dalam bentuk apa. Selanjutnya Anak dan Saksi Afif serta Saksi Riski Ramadhan beriringan ke rumah Eko, namun Saksi Riski Ramadhan sempat turun untuk menunggu, dan Anak Bersama dengan Saksi Afif menuju rumah Eko. Selanjutnya, Saksi Afif menyerahkan uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada Eko dan

Halaman 5 dari 8 halaman Putusan Nomor 11961 K/Pid.Sus/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- diberikan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu, dan kemudian Saksi Afif dan Anak kembali menjemput Saksi Riski Ramadhan;
- Bahwa selanjutnya Anak dan Saksi Afif serta Saksi Riski Ramadhan kembali ke Desa Tenggarau, kemudian Saksi Afif pergi untuk mengambil pirek, dan Anak membeli botol minum untuk dijadikan bong untuk dipakai bersama-sama, namun setelah Anak kembali, kemudian Saksi Riski Ramadhan beserta Saksi Muhammad Delvin Oktafian Bin Harozi melakukan penangkapan terhadap keduanya dan saat dilakukan penggeledahan ditemukan Narkoba jenis sabu pada Saksi Afif serta uang sejumlah Rp100.00,00 (seratus ribu rupiah), sedangkan pada Anak ditemukan pirex dan juga bong, serta motor yang digunakan oleh Anak yaitu Jupiter Z1 tanpa Nomor Polisi dengan Nomor Rangka MH3UE1120NJ316883, dilakukan penyitaan;
 - Bahwa hasil laboratorium terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang diduga berisi narkoba jenis shabu, diperoleh total berat bersih (*netto*) seberat 0,145 (nol koma satu empat lima) gram adalah benar mengandung metamfetamin (bukan tanaman) dan termasuk dalam Narkoba Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;
 - Bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, *judex facti* telah tepat dan benar dalam putusannya menyatakan Anak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan Primair Pasal 114 Ayat (1) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
 - Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tersebut tidak dapat dibenarkan karena sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1091 K/Pid/1984 tanggal 18 Februari 1985 bahwa berat ringannya pidana yang dijatuhkan merupakan kewenangan *judex facti* yang untuk itu tidak tunduk pada pemeriksaan tingkat kasasi;

Halaman 6 dari 8 halaman Putusan Nomor 11961 K/Pid.Sus/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Anak dipandang telah adil dan seimbang dengan kesalahan Anak karena dalam menjatuhkan pidananya *judex facti* telah pula mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan sebagaimana Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHP dan juga telah mempertimbangkan sifat baik dan sifat jahat dari Anak sebagaimana Pasal 8 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
- Bahwa berdasarkan keadaan-keadaan tersebut, permohonan Penuntut Umum harus dinyatakan tidak beralasan menurut hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Anak dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 114 Ayat (1) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**PENUNTUT UMUM** pada **KEJAKSAAN NEGERI MERANGIN** tersebut;
- Membebaskan kepada Anak untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang kasasi Anak Mahkamah Agung pada hari **Selasa**, tanggal **4 November 2025** oleh **Sutarjo, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Hakim

Halaman 7 dari 8 halaman Putusan Nomor 11961 K/Pid.Sus/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kasasi Anak, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Kasasi Anak tersebut serta **Yustisiana, S.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Anak.

Panitera Pengganti,
Ttd/
Yustisiana, S.H.

Hakim Kasasi Anak,
Ttd/
Sutarjo, S.H., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
atas nama Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

Ttd/

Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum.
NIP. 19611010 198612 2 001

Halaman 8 dari 8 halaman Putusan Nomor 11961 K/Pid.Sus/2025